



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom 2025-07-07 i mål T 2635-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1989
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Jessica Wretman

Motpart

BB [REDACTED], 1988
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Denise Lagercrantz

SAKEN

Umgänge

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut i punkten 2 och förordnar att AA [REDACTED]
[REDACTED], 2023 [REDACTED], ska ha rätt till umgänge med BB [REDACTED] enligt
följande.
 - i) Jämna veckor från fredag kl. 15.00 till måndag kl. 09.00 och ojämna veckor
från onsdag kl. 15.00 till fredag kl. 09.00. Hämtning och lämning ska ske på
förskolan. Om förskolan är stängd eller AA [REDACTED] är sjuk ska överlämning i stället
ske utanför AA [REDACTED] bostad.
 - ii) Till och med sommaren år 2029 ska AA [REDACTED] ha rätt till umgänge med BB [REDACTED]
[REDACTED] under lov och storhelger enligt följande.

- a) Vartannat sportlov från måndagen i lovets första dag kl. 09.00 till måndagen efter lovet kl. 09.00 med början år 2027.
 - b) Varannan påskhelg från skärtorsdagen kl. 10.00 till annandag påsk kl. 10.00 med början år 2026.
 - c) Vartannat höstlov från måndagen i lovets första dag kl. 09.00 till måndagen efter lovet kl. 09.00 med början år 2026.
 - d) Varannan julhelg från den 22 december kl. 15.00 till den 29 december kl. 10.00 med början år 2027.
 - e) Varannan nyårshelg från den 29 december kl. 10.00 till den 5 januari kl. 09.00 med början år 2026.
 - f) Fyra veckor varje sommar uppdelat på fyra perioder om vardera en vecka; vecka 26, 28, 30 och 32 från fredagen veckan dessförinnan kl. 10.00 till påföljande fredag kl. 10.00.
 - g) Umgänget under punkten ii) bryter det löpande umgänget i punkten i) såvitt avser de dagar som sammanfaller. De år umgänge enligt punkterna a)–e) inte äger rum ska AA och AA ha rätt till obruten samvaro under en mot respektive punkt svarande period. På motsvarande sätt ska AA och AA varje sommar ha rätt till obruten samvaro under vecka 25, 27, 29 och 31 under en mot det umgänge som bestämts i punkten f) svarande period. Det löpande umgänget enligt punkten i) bortfaller för tid som AA och AA ska ha rätt till obruten samvaro.
 - h) Hämtning och lämning ska ske på förskolan. Om förskolan är stängd eller AA är sjuk ska överlämning i stället ske utanför AA bostad.
- iii) Från och med hösten år 2029 ska AA ha rätt till umgänge med BB under lov och storhelger enligt följande.
- a) Vartannat sportlov från måndagen i lovets första dag kl. 10.00 till måndagen efter lovet kl. 08.30 med början år 2031.
 - b) Vartannat påsklov från måndagen i lovets första dag kl. 10.00 till måndagen efter lovet kl. 08.30 med början år 2030.
 - c) Vartannat höstlov från måndagen i lovets första dag kl. 10.00 till måndagen efter lovet kl. 08.30 med början år 2030.

- d) Varannan julhelg från sista skoldagens slut kl. 15.00 till den 29 december kl. 10.00 med början år 2029.
 - e) Varannan nyårshelg från den 29 december kl. 10.00 till första skoldagens början kl. 08.30 med början år 2030.
 - f) Fyra veckor varje sommar (vecka 25–32) uppdelat på två perioder om vardera två veckor från fredagen veckan före umgänget kl. 10.00 till fredagen den veckan då umgänget avslutas kl. 10.00. BB ska senast den 31 mars underrätta AA om vilka veckor han önskar umgänge och AA ska återkoppla till honom senast den 10 april. Vid motstridiga intressen mellan föräldrarna har BB:s mening företräde ojämnna år och AA jämna år.
 - i) Umgänget under punkten iii) bryter det löpande umgänget i punkten i) såvitt avser de dagar som sammanfaller. De år umgänge enligt punkterna a)–e) inte äger rum ska AA och AA ha rätt till obruten samvaro under en mot respektive punkt svarande period. På motsvarande sätt ska AA och AA varje sommar ha rätt till obruten samvaro under en mot det umgänge som bestämts i punkten f) svarande period. Det löpande umgänget enligt punkten i) bortfaller för tid som AA och AA ska ha rätt till obruten samvaro.
 - g) Hämtning och lämning ska ske på skolan. Om skolan är stängd eller AA är sjuk ska överlämning i stället ske utanför AA bostad.
2. Det som hovrätten har förordnat i punkten 1 ska gälla även för tiden till dess domen vinner laga kraft.
3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Denise Lagercrantz med 39 599 kr, vara 30 531 kr avser arbete, 1 088 kr avser tidsspillan, 60 kr utlägg och 7 920 kr mervärdesskatt.
4. Det arbete som Denise Lagercrantz har lagt ned på uppdraget uppgår till det antal timmar som BB:s förman av rättshjälpsbiträde maximalt får omfatta. Hovrätten förklarar därför att BB:s rättshjälp har upphört.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har, som hon slutligt bestämt sin talan, yrkat att umgänget ska regleras enligt följande.

- i) AA ska ha rätt till umgänge med BB jämna veckor från fredag kl. 15.00 till måndag kl. 09.00 och ojämna veckor från onsdag kl. 15.00 till fredag kl. 09.00. Hämtning och lämning ska ske på förskolan. Om förskolan är stängd eller AA är sjuk ska överlämning i stället ske utanför AA bostad.
- ii) Till och med sommaren år 2029 ska AA ha rätt till umgänge med BB på lov och storhelger enligt följande.
 - a) Varannan påskhelg från skärtorsdagen kl. 10.00 till annandag påsk kl. 10.00 med början år 2026.
 - b) Varannan julhelg från den 22 december kl. 15.00 till den 29 december kl. 10.00 med början år 2027.
 - c) Varannan nyårshelg från den 29 december kl. 10.00 till den 5 januari kl. 09.00 med början år 2026.
 - d) Fyra veckor varje sommar uppdelat på fyra perioder om vardera en vecka; vecka 26, 28, 30 och 32 från fredagen veckan dessförinnan kl. 10.00 till påföljande fredag kl. 10.00.
 - e) Umgänget under punkten ii) bryter umgänget i punkten i) såvitt avser de dagar som sammanfaller. AA och AA ska ha rätt till sammanhängande samvaro under en tid som motsvarar det umgänge som har bestämts under punkterna a)–c) de år då AA inte har rätt till umgänge med BB samt vecka 25, 27, 29 och 31 varje sommar; denna samvaro bryter umgänget under punkten i).
 - f) Hämtning och lämning ska ske på förskolan. Om förskolan är stängd eller AA är sjuk ska överlämning i stället ske utanför AA bostad.
- iii) Från hösten år 2029 ska AA ha rätt till umgänge med BB på lov och storhelger enligt följande.

- a) Vartannat sportlov från måndagen i lovets första dag kl. 10.00 till måndagen efter lovet kl. 08.30 med början år 2029.
- b) Vartannat påsklov från måndagen i lovets första dag kl. 10.00 till måndagen efter lovet kl. 08.30 med början år 2030.
- c) Vartannat höstlov från måndagen i lovets första dag kl. 10.00 till måndagen efter lovet kl. 08.30 med början år 2029.
- d) Vartannat jullov från sista skoldagens slut kl. 15.00 till den 29 december kl. 10.00 med början år 2029.
- e) Varannan nyårshelg från den 29 december kl. 10.00 till första skoldagens början kl. 08.30 med början år 2030.
- f) Fyra veckor varje sommar (vecka 25–32) uppdelat på två perioder om vardera två veckor från fredagen veckan före umgänget kl. 10.00 till fredagen den veckan då umgänget avslutas kl. 10.00. BB ska senast den 31 mars underrätta AA om vilka veckor han önskar umgänge och AA ska återkoppla till honom senast den 10 april. Vid motstridiga intressen mellan föräldrarna har BB:s mening företräde ojämnna år och AA jämna år.
- g) Umgänget under punkten iii) bryter umgänget i punkten i) såvitt avser de dagar som sammanfaller. AA och AA ska ha rätt till sammanhängande samvaro under en tid som motsvarar det umgänge som har bestämts under punkterna a)–e) de år då AA inte har rätt till umgänge med BB samt fyra veckor uppdelat på två perioder om vardera två veckor varje sommar; denna samvaro bryter umgänget under punkten i).
- h) Hämtning och lämning ska ske på skolan. Om skolan är stängd eller AA är sjuk ska överlämning i stället ske utanför AA bostad.

BB har motsatt sig AA yrkanden och i första hand gjort gällande att tingsrättens dom inte ska ändras. BB har i andra hand yrkat att AA:s rätt till umgänge med honom ska utökas på så sätt att AA, under ojämnna veckor, ska ha rätt till umgänge med honom från tisdag till fredag.

Hämtning och lämning ska ske på förskolan. För det fall överlämning inte kan ske på förskolan ska överlämning ske kl. 19.00 utanför den avlämnande förälderns hem.

AA har motsatt sig BB:s yrkanden.

Båda parter har yrkat att hovrätten ska förordna att domen ska gälla omedelbart, dvs. utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Tingsrättens dom har överklagats av båda parter. Hovrätten har meddelat prövnings-
tillstånd i fråga om AA överklagande gällande AA:s rätt till umgänge med
BB.

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak
samma sätt som i tingsrätten. Parterna har i hovrätten lagt fram viss ny bevisning i
form av sms-konversationer, orosanmälan och videofilmer från överlämningar. I
hovrätten har också tilläggsförhör hållits med AA och BB.

Umgänge

Löpande veckoumgänge

Tingsrätten har i punkten 2 a) i domslutet förordnat om ett omfattande löpande
veckoumgänge. Som parterna valt att utforma sin respektive talan har de, i första hand,
inte begärt någon ändring av omfattningen av umgänget. Det löpande veckoumgänge
som parterna således är överens om, och som tingsrätten förordnat om, får anses
förenligt med AA:s bästa. Tingsrättens dom i denna del ska därför inte ändras.

Vissa formuleringar i tingsrättens dom har varit föremål för olika tolkningar från
parternas sida, vilket lett till osäkerhet och konflikter om vad som faktiskt gäller. Det
finns därför skäl att förtydliga dels vid vilka tidpunkter umgänge inleds respektive
avslutas, dels platsen för hämtning och lämning i samband med umgänge. BB
och AA har båda berättat att de vidtar olika former av försiktighetsåtgärder i
samband med överlämningar utanför varandras bostäder; BB håller upp sin
mobilkamera mot bröstet och filmar hela överlämningen medan AA gör en
ljudupptagning eller tar med sig en stödperson. Detta agerande, som manifesterar en
brist av tillit till den andra föräldern, riskerar att gå ut över AA. Hovrätten anser att

det bästa för AA är att överlämningar i första hand sker på förskolan/skolan i så stor utsträckning som möjligt. För det fall AA är sjuk eller förskolan/skolan är stängd bör överlämningar i stället ske utanför AA bostad.

Umgänge under lov och storhelger

AA är i dag två år gammal. Hon fyller tre år i mars 2026. Med beaktande av AA:s låga ålder anser hovrätten, i likhet med det som har anförts av AA, att det inte är till AA:s bästa att hon inte träffar en av sina föräldrar under så lång tid som två veckor varje sommar. Trots att det kan innebära vissa praktiska svårigheter för AA och BB anser hovrätten att det är till AA:s bästa att umgänget mellan henne och BB begränsas i enlighet med AA yrkande fram till dess AA börjar förskoleklass. Därutöver anser hovrätten att hon bör ha rätt till visst umgänge med BB under sport- och höstlov. BB har lyft fram vikten av att AA ges möjlighet att umgås med sina äldre kusiner under dessa lov, trots att hon själv inte går i skolan. Mot den bakgrunden och med beaktande av att AA har äldre syskon, får det anses förenligt med hennes bästa att reglera umgänge under sport- och höstlov även i tiden fram till dess hon börjar förskoleklass.

När det gäller lovumgänget från det att AA börjar förskoleklass motsvarar AA yrkande i huvudsak det umgänge som tingsrätten har förordnat om och som parterna är överens om, dock med vissa förtydliganden och smärre justeringar. Ett umgänge i den omfattningen får enligt hovrätten anses förenligt med AA:s bästa.

För att undvika missförstånd mellan parterna bör det vara tydligt mellan vilka tidpunkter umgänge ska äga rum och var överlämning ska ske.

Det finns skäl att låta lov- och storhelgsumgänge i förekommande fall ersätta löpande veckoumgänge samt att särskilt reglera AA:s och AA rätt till obruten samvaro under de år respektive de sommarveckor då umgänge inte äger rum.

Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Ersättning

Denise Lagercrantz har hittills tillerkänts ersättning enligt rättshjälpslagen för totalt 81,75 timmars arbete. Hon har nu lämnat in en arbetsredogörelse enligt vilken hon lagt ned ytterligare 20,75 timmars arbete i målet.

Förmånen av rättshjälpsbiträde omfattar ersättning för arbete i högst 100 timmar (15 § rättshjälpslagen) om inte rätten har beslutat om utvidgning (34 § samma lag). Det arbete som Denise Lagercrantz har lagt ned på uppdraget uppgår till fler timmar än vad BB:s förmån av rättshjälpsbiträde maximalt får omfatta. Denise Lagercrantz tillerkänns därför ersättning endast för 18,25 timmars arbete. Hon ska därutöver tillerkännas begärd ersättning för tidsspillan och utlägg. Hovrätten förklarar att BB:s rättshjälp har upphört.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-02-09

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Cecilia Hager Larsson och Ann-Sofie Bodin, referent, tf. hovrättsassessorn Sean Jansson samt nämndemännen Henrik Sandström och Caisa Sävheden Larsson.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
Meddelad i Huddinge
2025-07-07

Målnummer
T 2635-24

PARTER

Kärande

AA , 1989

Ombud: Advokat Jessica Wretman
Advokat Wretman AB
Box 55 216
102 45 Stockholm

Svarande

BB , 1988

Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat Denise Lagercrantz
Advokatfirman Lagercrantz AB
Kungsholmstorg 16, 1 tr
112 21 Stockholm

DOMSLUT

1. AA ska ha ensam vårdnad om AA ,
2023 .
2. AA , 2023 , ska ha rätt till umgänge med
BB enligt följande.
a) jämna veckor från fredag till måndag och ojämna veckor från onsdag
till fredag,

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

- b) vartannat sportlov med början 2026, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag,
 - c) vartannat påsklov med början 2027, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag,
 - d) två veckor under sommaren 2025, uppdelat i perioder om en plus en vecka (1+1) under veckorna 29 och 32, med början på måndag,
 - e) från och med 2026 fyra veckor varje sommar under veckorna 25-32, uppdelat i perioder om två plus två veckor (2+2), med början på måndag. BB ska meddela AA senast den 31 mars varje år vilka veckor enligt ovan som han önskar ha umgänge med AA .
 - f) vartannat höstlov med början 2027, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag,
 - g) varannan jul, från sista skolornas sista skoldags slut till den 29 december, med början år 2025 och
 - h) varannan nyårshelg från den 29 december till skolornas första skoldags början med början år 2026.
- Hämtning och lämning enligt punkterna a) – h) ska ske på förskolan eller kl. 10.00 utanför bostaden hos den förälder som AA vistas hos.
- 3. Vad tingsrätten har beslutat under punkten 1 och 2 ska gälla omedelbart, dvs. utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
 - 4. Tingsrättens interimistiska beslut i målet ska inte längre gälla.

5. Denise Lagercrantz får ersättning av staten med 185 851 kr varav 37 170 kr avser mervärdesskatt.
-

BAKGRUND

Parterna har gemensamt dottern AA , född 2023, som de har gemensam vårdnad om. Parterna separerade i januari 2024 och AA har sedan i början av februari 2024 bott tillsammans med BB och haft visst umgänge med AA .

Tingsrätten har hållit muntlig förberedelse och meddelat interimistiska beslut i målet. Vidare har tingsrätten inhämtat upplysningar enligt 6 kap 20 § föräldrabalken och en vårdnads- boende- och umgängesutredning enligt 6 kap 19 § 3 st föräldrabalken.

YRKANDEN M.M.

AA har yrkat *i första hand* att vårdnaden om AA , 2023 , ska tillkomma henne ensam. *I andra hand* har hon begärt att AA ska vara stadigvarande bosatt hos henne.

För det fall tingsrätten beslutar att vårdnaden om AA ska tillkomma BB ensam eller AA ska vara stadigvarande bosatt hos BB har AA begärt *i tredje hand* att AA ska ha rätt till umgänge med henne

- a) från torsdag i ojämn vecka till måndag jämn vecka och från onsdag till fredag i jämn vecka
- b) vartannat sportlov med början 2026, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag
- c) vartannat påsklov med början 2027, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag

- d) under varje sommar, uppdelat i perioder om två veckor (2+2+2+2) åt gången, under veckorna 25-32, med början på måndagar, ojämna år börjar AA vara hos BB och jämna år börjar AA vara hos henne
- e) vartannat höstlov med början 2027, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag
- f) varannan jul, från sista skolornas sista skoldags slut till den 29 december kl. 18.30, med början år 2025 och
- g) varannan nyårshelg från den 29 december kl. 18.30 till skolornas första skoldags början med början år 2026.

Hämtning och lämning ska ske på förskolan eller utanför bostaden hos den förälder som AA ska vara bosatt hos.

AA har vidare begärt att tingsrätten förordnar att domen ska gälla omedelbart, dvs. utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

BB har motsatt sig AA begäran i fråga om vårdnad och boende men medgett att AA ska ha rätt till umgänge med AA varannan vecka från onsdag i ojämna vecka till nästkommande måndag samt begäran i fråga om lov- och helgumgänge avseende punkterna b) - g) ovan. Han har även medgett att hämtning och lämning ska ske på förskolan eller utanför bostaden hos den förälder som AA ska vara bosatt hos.

BB har begärt för egen del *i första hand* att han ska tillerkännas ensam vårdnad om AA. *I andra hand* har BB begärt att AA ska vara stadigvarande bosatt hos honom.

För det fall tingsrätten beslutar att vårdnaden om AA ska tillkomma AA ensam eller AA ska vara stadigvarande bosatt hos AA har han begärt *i tredje hand* att AA ska ha rätt till umgänge med honom

- a) jämna veckor från fredag till måndag och ojämna veckor från onsdag till fredag
- b) vartannat sportlov med början 2026, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag
- c) vartannat påsklov med början 2027, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag
- d) under varje sommar, uppdelat i perioder om två veckor (2+2+2+2) åt gången, under veckorna 25 - 32, med början på måndagar, ojämna år börjar AA vara hos honom och jämna år börjar AA vara hos AA
- e) vartannat höstlov med början 2027, från skolornas sista skoldag till skolornas första skoldag
- f) varannan jul, från sista skolornas sista skoldags slut till den 29 december kl. 18.30, med början år 2025 och
- g) varannan nyårshelg från den 29 december kl 18.30 till skolornas första skoldags början med början år 2026.

Hämtning och lämning ska ske på förskolan eller utanför bostaden hos den förälder som AA ska vara bosatt hos.

AA har motsatt sig begäran i fråga om vårdnad och boende men har medgett att AA ska ha rätt till umgänge med BB

- a) jämna veckor från fredag till måndag och ojämna veckor från onsdag till fredag
- b) vartannat sportlov från måndag till söndag med början 2026,
- c) vartannat höstlov från måndag till söndag med början 2027,
- d) under sommaren 2025 en plus en vecka (1+1) med två veckor emellan perioderna och från sommaren 2026 och därefter tre veckor (1+1+1), varvid BB ska meddela henne senast den 31 mars varje år vilka veckor som han önskar ha umgänge med AA .
- e) Varannan jul, en vecka, från och med den 17 december till och med den 24 december respektive från och med den 24 december till och med den 1 januari, ojämna år hos BB och jämna år hos henne. Överlämning ska ske kl. 10.00 utanför bostaden hos den förälder som AA ska vara bosatt hos.
- f) Vartannat nyår, en vecka, från och med den 25 december till och med den 1 januari, jämna år hos BB och ojämna år hos henne. Överlämning ska ske kl. 10.00 utanför bostaden hos den förälder som AA ska vara bosatt hos.

I övrigt har AA bestritt BB:s begäran i fråga om umgänge.

GRUNDER

AA

Det är förenligt med AA:s bästa att vårdnaden om henne tillkommer henne ensam alternativt att AA ska vara stadigvarande bosatt hos henne. Parterna har allvarliga och djupa samarbetssvårigheter som inte är av övergående natur. Med hänsyn till den höga konfliktnivå som råder mellan parterna har parterna

inte förmåga att fatta gemensamma beslut i fråga om AA , vilket drabbar AA .

BB är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. BB har fört bort och undanhållit AA från henne sedan den 6 februari 2024 och har agerat grovt egenmäktigt utan hänsyn till AA:s behov av kontakt med sin mamma. BB har falskeligen anklagat henne på ett förslaget och hänsynslöst sätt och hållit AA ifrån henne sedan AA var 11 månader gammal. BB har berövat AA rätten till sin mamma och har därmed skadat AA:s trygghet. BB visar ingen förståelse för AA:s behov av båda sina föräldrar och det är tydligt att han inte har förmåga att sätta AA:s behov först.

Det finns vidare en oro för BB:s psykiska mående och, med hänsyn till vad som har kommit fram i de utredningar som genomförts, för BB:s omsorgsförmåga. Det finns även oro för att BB , om han skulle få ensam vårdnad om AA , skulle sabotera umgänget mellan henne och AA . Utifrån BB:s tidigare agerande föreligger det vidare en risk för kvarhållande men även en risk för att BB för bort AA till Holland. Det är vidare förenligt med AA:s bästa att hon ska få vara nära och växa upp med sina syskon.

Hon är lämplig som vårdnadshavare och som boende- och umgängesförälder.

BB

Det är förenligt med AA:s bästa att vårdnaden om henne tillkommer honom ensam alternativt att AA ska vara stadigvarande bosatt hos honom. Parterna saknar förmåga att fatta gemensamma beslut i fråga om AA . Han är bäst lämpad som vårdnadshavare. Vidare har AA bott hos honom sedan parternas separation och det är hennes invanda miljö. AA är vidare olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. AA brister i sin förmåga att

se till att AA ska ha kontakt med båda sina föräldrar. Det finns vidare oro för att AA brukar narkotika och umgås i kriminella kretsar.

UTVECKLING AV TALAN

AA

Parterna har känt varandra länge och blev ett par 2022. De flyttade ihop och hon blev gravid med AA. Det uppstod i samband med detta konflikter, på grund av olikheter när det gäller kultur, heder, könsroller och bakgrund, mellan parterna i fråga om hon skulle behålla barnet. I relationen har det förekommit våld och kränkningar från BB:s sida mot såväl henne som hennes söner. BB har vidare utsatt henne för psykiska, fysiska och ekonomiska kränkningar. Det bestrids att hon skulle ha utövat något våld mot BB.

Parternas relation tog slut när AA var ca 10 månader gammal och BB flyttade ut från den gemensamma bostaden. BB var då arbetslös. Parterna har olika uppfattningar om vem som tog hand om AA. Hon jobbade natt och ibland tog BB då hand om AA när hon jobbade. Annars var det hennes vän CC som hjälpte till. BB ställde inte upp med att ta hand om AA i sådan utsträckning som han påstår.

Efter separationen tog hon hjälp av familjerätten för att lägga upp ett schema för överlämningar av AA. BB flyttade snabbt till Järfälla, där han har sin familj, och flyttade in i sin systers lägenhet. Flytten till Järfälla medförde långa bilresor vilket uppenbarligen var besvärligt för BB. Schemat höll inte och BB beslöt sedan på egen hand den 6 februari 2024 att inte lämna tillbaka AA till henne. BB påstod då en rad saker om henne och att anledningen till hans agerande var att han ville skydda AA och att hon var olämplig.

BB har menat att han var missnöjd med barnvakten CC som han trodde skulle vakta AA på natten. Han framförde även att resorna var omöjliga och att det tog en timme enkelväg för att hämta och lämna AA. BB framförde vidare att det fanns en allvarlig hotbild mot honom som bestod av att hennes yngre bror skulle vara gängkriminell och att denne varit hotfull mot honom. Hennes yngre bror DD är förlamad efter att ha blivit skjuten och bodde en period hos henne eftersom hon tog hand om honom under hans rehabilitering. DD flyttade dock ut ur hennes lägenhet den 1 april 2024. I samband med att BB försvann menade han att hotbilden mot DD skulle ha vänts mot honom.

BB påstod vidare att hon haft alkohol- och drogmissbruk och att hon umgås i kriminella kretsar. BB hävdade även att han var AA:s främsta anknytningsperson. När BB behöll AA i februari 2024 hade han redan gjort en orosanmälan hos socialnämnden. BB har även sökt upp och träffat hennes tidigare pojkvän EE som hon har barn tillsammans med och som hon separerade ifrån 2011. I samband med att BB träffade EE spelade BB in deras samtal. Med anledning av BB:s orosanmälan inledde socialnämnden en utredning. I den utredningen konstaterades sedan att det inte fanns någon grund för BB att undanhålla AA all kontakt med henne.

Under den muntliga förberedelsen i tingsrätten begärde BB att få vara med på videolänk på grund av hotbild mot honom, och kunde inte uppge var han befann sig. Parterna nådde vid den muntliga förberedelsen en överenskommelse som var tänkt att vara tillfällig i avvaktan på att tingsrätten inhämtade upplysningar enligt 6 kap 20 § föräldrabalken. Därefter har tingsrätten fattat interimistiska beslut och utökat umgänget mellan henne och AA. Överlämning av AA skedde inledningsvis med hjälp av andra personer, på grund av den påstådda hotbilden, men övergick sedan till att ske direkt mellan parterna. Tingsrätten har därefter även inhämtat en vårdnads-

boende- och umgängesutredning som bedömt att vårdnaden om AA ska tillkomma henne ensam och att AA ska ha rätt till umgänge med BB på visst sätt.

Hon har vidgått att parterna rökt cannabis tillsammans i mindre utsträckning. Det framgår av utredningen att BB har vidgått att även han rökt cannabis. Hon är inte dömd för något brott.

Det finns stora problem när det gäller parternas kommunikation bland annat då BB gång på gång framför falska och märkliga uppgifter om henne och pratar illa om henne. Parterna har inget samarbete idag.

BB

Parterna träffades första gången när de var 12 - 13 år gamla. Båda är uppväxta i Järfälla. Förhållandet mellan parterna, sedan de blivit ett par, har varit destruktivt. Han har utsatts för fysiskt och psykiskt våld av AA och kände sig tvungen att fly med AA. Efter ett bråk mellan honom och AA gjorde polisen en orosanmälan sedan han ringt polisen. Efter att han lämnat den gemensamma bostaden har han velat skydda AA från AA beteende och miljön hemma hos henne.

AA har en bror som är grovt kriminell och som blev skjuten i Järfälla. Brodern bodde i samma lägenhet som han och AA och barnen. Brodern har hotat honom genom att säga att om han lämnar AA kommer han att få någon efter sig och han känt sig mycket rädd med anledning av det. Det var också anledningen till att han inte berättade för AA var han befunnit sig. Han bodde då hos sina föräldrar och erbjöds skyddat boende.

Han har hela tiden framfört en oro för dels AA alkoholkonsumtion, dels för att hon hela sitt liv rökt cannabis, vilket hon även gjort under

graviditeten och när hon ammade AA har varit ute och festat medan han varit hemma och tagit hand om AA har vidare tidigare valt problematiska män som hon har involverat i barnens liv, bland annat en man som vaktade sönerna och hade narkotika i lägenheten. Han har tagit hand om AA när AA jobbat nätter. AA har därför en stark anknytning till honom. AA har gått på förskola i Järfälla i snart ett år och hon har fin anknytning till alla på förskolan som är hennes invanda miljö. Han studerar för närvarande med goda möjligheter att ta hand om AA. AA har vidare sin farmor och farfar i närområdet.

Han har betalat väldigt mycket i relationen och hans besparingar har gått åt familjen. Han har inte utövat ekonomiskt våld mot AA.

AA är olämplig som vårdnadshavare då hon inte kommer att tillgodose AA:s rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Han har följt alla beslut som tingsrätten har fattat. Han har inte fått träffa parternas andra barn FF. Han har även fått kämpa för att kunna få gemensam vårdnad om AA.

UTREDNINGEN

AA har som muntlig bevisning åberopat fritt partsförhör med sig själv och vittnesförhör med CC, GG, EE och HH. Vidare har AA åberopat viss skriftlig bevisning.

BB har som muntlig bevisning åberopat fritt partsförhör med sig själv och vittnesförhör med II. Vidare har BB åberopat viss skriftlig bevisning. På BB:s begäran har det vidare spelats upp filmer och ljudfiler.

De hörda har uppgett sammanfattningsvis följande.

AA

Hon och BB lärde känna varandra när de var runt tolv år gamla och har under alla år varit vänner. Deras relation blev bättre i samband med att hon separerade från sin tidigare partner EE. En tid därefter inledde hon och BB en sexuell relation som varade till och från. De pratade om att ha en kärleksrelation men på grund av BB:s kultur var det problematiskt för BB:s del. Att hon hade barn sedan tidigare samt att hon är mörkhyad gick inte ihop med de kulturella förväntningarna. BB föreslog att de skulle skaffa barn i smyg, men det ville hon inte eftersom hon redan hade varit ensam med två barn. BB har starka åsikter om hur han anser att en kvinna ska bete sig och vara, han blev ofta svartsjuk.

När hennes bror DD blev skjuten 2022 hade hon och BB inte talats vid under en tid, men hon kontaktade BB för att få stöd kring det som hade hänt. De pratade igenom saker och ting och bestämde sig för att försöka med en relation på riktigt nu när de var äldre. När hon snabbt därefter blev gravid blev BB väldigt upprörd. Han försökte övertala henne att göra abort och sa att hon fick välja mellan barnet och honom. När hon förklarade att hon skulle behålla barnet var BB arg och förtvivlad och beskyllde henne för att ha förstört hans familj. Han stod en längre tid fast vid att hon behövde göra en abort, men när hon förklarade att hon tänkte behålla barnet vände det och BB ville vara med som pappa. BB fortsatte dock att skuldbelägga henne för att ha förstört hans familj.

Det psykiska våldet från BB började tidigt under graviditeten. Han kommenterade hur hon såg ut, hennes vikt, kallade henne för hora och sa att hon inte förtjänade honom. Han var på henne om vad hon åt och hon gick ned väldigt mycket i vikt på grund av det. BB kunde ofta ignorera henne dagtid för att på kvällen fråga henne varför hon var så tyst. Om hon då ifrågasatte vad han höll på med avslutade han diskussionen och gick och lade sig, det skedde alltid på BB:s villkor.

BB hade bestämda åsikter om hur saker och till skulle göras, men utöver dammsugning var det hon som fick ansvara för hushållet och ekonomin. BB älskade AA, men blev AA pipig eller stissig lämnade BB över henne. Efter förlossningen fick hon knappt tid till att duscha själv då han knackade på så snart AA började skrika eller gråta. BB skyllde på att han var förstagångsförälder och att AA var mer van vid henne. Hon tog hand om AA dag som natt de första tre månaderna. När hon började jobba nätter kom hennes mamma eller hennes vän CC och spenderade natten hemma hos henne och BB för att hjälpa till med AA tills hon kom hem. Hon arbetade i snitt fem till sju nätter i månaden, förutom i december och januari då hon hoppade in lite extra.

Vid ett tillfälle i november 2023 hade hon spontant stannat till vid en restaurang för att ta ett glas vin på vägen hem från mataffären. När hon kom hem bara fyrtio minuter efter att hon hade lämnat hemmet var BB mycket upprörd och ifrågasatte var hon hade varit och varför hon hade lämnat honom ensam med barnen. Han kallade henne för alkoholist och sa sedan att han tänkte lämna hemmet. Han började putta på henne när hon sa att han inte bara kan gå. Hennes son bad BB att sluta, varpå BB skrek att sonen skulle hålla käften. Det hade hänt flera gånger att BB bara lämnade henne efter ett bråk och var borta i flera dagar, för att sedan komma tillbaka och låtsas som ingenting. När de stod på parkeringen sa hon till BB att om han åker nu så behöver han inte komma tillbaka. När BB inte fick tillbaka nyckeln ringde han polisen.

Hon och BB har rökt cannabis tillsammans och i lika stor omfattning. Det har hänt exempelvis när de har varit på semester men aldrig i närheten av barnen. Hon har inget missbruk. Hon har gjort PETH-test och drogtest som båda två har kommit tillbaka negativa för THC.

BB har kopierat hennes telefon utan hennes vetskap och det är så han har fått tag på det gamla inspelade samtalet med hennes söners skola. Den bild

på en chatt som enligt BB ska utvisa att hon har beställt cannabis känner hon dock inte igen. Chatten kan lika gärna vara BB:s egna. Vad gäller alkohol har hon sedan AA föddes till största delen ammat och därav knappt druckit annat än någon enstaka gång. Hon har dessutom två jobb och kan inte vara påverkad av alkohol eller droger på jobbet. BB har påstått att hon dricker flera liter med whiskey, vilket inte stämmer.

Hennes bror DD är förlamad från armhålor och ned sedan han blev skjuten i april 2022. I samband med att DD flyttades för rehabilitering sa polisen att det inte fanns någon aktuell hotbild mot DD eftersom han blivit så pass skadad. Det var viktigt att reda ut eftersom där DD befann sig var en öppen avdelning. DD bodde sedan en period hemma hos henne, men flyttade därifrån i april 2024. BB har hittat på samtliga påståenden om en hotbild gentemot honom själv. DD har inte hotat BB. När hon och BB har bråkat har DD sagt åt båda att sluta, men DD har aldrig hotat dem. När BB flyttade ut var DD inte längre kvar i Sverige, ändå har BB sagt att det har dykt upp fyra gangstrar utanför hans dörr och ifrågasatt om DD är hemma eller inte.

Hennes äldre söner har i efterhand berättat mer om sina relationer till BB och att BB inte behandlade dem bra. De ville tidigare inte berätta för mycket och göra henne ledsen. Hennes äldsta son spenderade mycket tid hos sin pappa när BB bodde där och kom hem igen först när BB flyttat.

Vad gäller hennes tidigare förhållande och förundersökningsprotokollet som åberopats som bevisning så förstod hon först inte vad det gällde när polisen knackade på hos henne 2020. Polisen förklarade att de misstänkte hennes dåvarande pojkvän för brott och att de letade efter droger i hennes lägenhet. Hon hade inga misstankar eller oro om att den dåvarande pojkvännen skulle ha någon koppling till droger innan dess. Han bad fem gånger om dagen, tränade

på gym sex dagar i veckan och drack inte. Vad gäller misstankarna mot henne så hittades ett kilo keramiklera i hennes sons rum som misstänktes vara droger. Hon släpptes dock eftersom det inte fanns något som tydde på att hon varit involverad i vad hennes dåvarande pojkvän gjorde. Pengarna som hade tagits i beslag vid tillfället fick hon också tillbaka då hon kunde visa var de kom ifrån.

Några dagar innan BB flyttade hade hon fått veta att hon var gravid igen. Hon hade bett BB att lämna lägenheten i två dagar så hon fick tid att reflektera, men det gick han inte med på. När BB sedan skulle i väg och hon bad honom att inte väcka AA, sa han åt henne att hålla käften och gick sedan. Efter det skickade BB ett SMS om att han inte skulle komma hem igen. I början var det en del tjafs om hur de skulle göra med AA:s umgänge. Hon tyckte att AA var för ung för att ha växelvist boende på det sätt som BB föreslog. BB hade hotat med att han skulle ta AA redan innan det hände, så hon hade en känsla av att det kunde hända redan innan det skedde. Den dagen BB bestämde sig för att inte lämna tillbaka AA till henne hade han bland annat fått för sig att hon skulle jobba natt. I själva verket var hon sjukskriven, vilket hon försökte förklara för honom. Hon var väldigt frustrerad och ledsen över situationen. Hon förstod att BB hade kommit med väldigt allvarliga anklagelser mot henne men anser inte att BB hade visat några riktiga belägg för sina anklagelser starka nog att hålla hennes barn ifrån henne.

Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten var BB med på länk för att han påstod att det fanns en hotbild mot honom. Hon hade då inte fått träffa AA på nitton dagar. Det viktigaste för henne då var att få träffa sin dotter, så hon gick med på en överenskommelse med umgänge. Hon kände att hon inte hade några andra alternativ. Vid första umgänget var AA tillbakadragen, inte sitt vanliga jag. Det var inte samma närhet som tidigare. AA var osäker men ändå väldigt tillgiven och ville vara nära.

BB har varit med vid alla överlämningar trots den påstådda hotbilden mot honom. Även när det var BB:s syster som lämnade över AA stod BB bredvid. Överlämningarna funkade ibland bra och ibland dåligt. AA kunde klamra sig fast vid henne och inte vilja gå över till BB. Då kunde han SMS:a henne efteråt och säga att hon var hysterisk och att det var därför AA betedde sig som hon gjorde. På inspelningar kan man dock höra att hon i själva verket försöker uppmuntra AA att gå över till BB, inte motverka det. Hon känner sig sällan trygg vid överlämningarna då hon inte vet vilka anklagelser som BB kan komma med efter och tar därför ofta med sina söner eller hennes vän CC. När AA ser att hon har lagt fram kläderna som hon kom i och förstår att hon ska tillbaka till BB blir hon ofta upprörd och säger ”inte åka pappa”. Det är jobbigt och det känns som att hon har övergett AA. Speciellt nu när hon också har FF så känns det fel.

Hon tror att anledningen till att BB tog AA till stor del handlar om att utöva kontroll mot henne. Det har även visat sig på andra sätt. Hon hittade exempelvis en AirTag insydd i AA:s jack. AirTagen var kopplad till BB:s nummer och låter när man kollar var den är. Den har plingat vid olika tidpunkter när jackan har varit hemma hos henne. Hon blev orolig att han hade sytt in den där för att hålla koll på var hon och barnen var, kanske för att dyka upp och ta FF. Till slut fick hon nog och sprättade bort den och gav tillbaka den till BB.

AA är för det mesta väldigt glad och är verbal för sin ålder, hon upprepar vad hon hör. De senaste månaderna har AA börjat be om ursäkt väldigt mycket. När AA spillde ett glas mjölk sa hon ”vad har du gjort nu, förlåt förlåt förlåt”. Hon undrar om AA:s starka reaktioner kan bero på att hon får många tillsägelser hemma hos BB.

Det finns ingen fungerande kommunikation mellan henne och BB. Hon får ett kort SMS vid överlämning och hon skickar ett SMS varannan

fredag om FF och hans utveckling. Även i den begränsade kommunikationen förekommer påhopp och kränkningar från BB:s sida, det funkar helt enkelt inte. Det finns inga förutsättningar att ta gemensamma beslut i dagsläget, hon kan inte nå fram till honom och får inga svar. Hon får ingen möjlighet att vara med och fatta beslut i AA:s liv. Dagen innan huvudförhandlingen informerade BB henne att han inte tänkte lämna över AA som överenskommet. När hon har försökt att möta BB och erbjuda att han kan lämna över AA tidigare om det behövs har han bara svarat att hon kan hämta AA på förskolan under eftermiddagen. Detta trots att han vet att de båda två kommer vara i tingsrätten den tiden. BB kan inte kompromissa. De hade båda två fått reda på tiderna för huvudförhandlingen tre månader tidigare och hon har förberett med barnvakt så att det inte ska vara något problem med umgänget.

Hon har ingen tillit till BB som förälder. Hon är livrädd att BB ska ta FF på samma sätt som han tog AA. Sedan faderskapet avseende FF fastställdes på BB:s begäran har hon regelbundet skickat SMS om FF som han har svarat på. För en månad sedan sade BB plötsligt att det var det första SMS:et han hade fått om FF, vilket inte stämmer. Det gör henne rädd och hon känner att allt måste finnas i skrift eller på inspelning så att BB inte ska kunna komma med påhitt och lögn i efterhand. Hon tycker att det är anmärkningsvärt att BB har sagt att han anser att FF ska bo hos honom och bara träffa henne under dagtid trots att de inte känner varandra. Det får henne att känna en oro över BB:s synsätt på barnen. Hon tror inte att det spelar någon roll att hon har ensam vårdnad om FF, utan att BB är kapabel att ta honom ändå och påstå igen att han skyddar barnen. Hon hoppas att BB och FF kan ha en relation i framtiden men hur det umgänget ska se ut får bestämmas av domstolen.

Hon och EE separerade 2011. De hade haft vissa problem i relationen tidigare och hon hade ensam vårdnad om deras äldsta son. Vid

separationen var hon gravid med deras yngsta son. EE stämde henne avseende vårdnaden vid två tillfällen. Första gången backade EE från sin begäran och vid det andra tillfället fick de till ett fungerande umgänge som trappades upp till varannan vecka. De första åren därefter var svåra, men sedan dess har hon och EE haft en bra kommunikation.

När hon läste familjerättens utredning och vad BB har sagt till utredarna blev hon orolig för BB:s mående. Hon har tidigare känt sig trygg i att BB i alla fall tar hand om AA, men nu är hon orolig över hur det funkar egentligen. Hon tror inte att BB kan tillgodose AA:s behov. Som mamma till AA är hon en del av hennes behov som BB har förvägrat henne. BB:s förslag om övervakat umgänge under dagtid är inte till AA:s bästa och visar på hur begränsat han tänker sig deras umgänge.

Hon har släkt på Barbados, men inga planer på att själv flytta dit. Hon anser inte att AA behöver ett pass idag, det kan avgöras av den som senare har vårdnaden om henne.

AA har haft svamp i underlivet och rumpan och BB har valt att avsluta den behandlingen i förväg. Hon har pratat med läkare och sjuksköterska och bett honom att logga in på 1177 för att ta del av den informationen.

BB

När AA föddes var hon väldigt beroende av AA som ammade på heltid. De hade en dialog när AA ville börja jobba, han tyckte att de redan hade en stabil inkomst på 24 000 kr efter skatt. AA, som hade 30 000 - 40 000 kr i inkomst, ville ha mer pengar och bad honom att ta några nätter med AA så hon kunde prova att jobba. Han sa att han skulle stötta henne men att han inte tyckte att hon behövde jobba och att hon skulle behöva jobba mycket för att komma över tröskeln för att få mer lön än motsvarande

föräldrapenningen. Skulle AA inte komma över den tröskeln skulle det vara onödigt att jobba.

Att AA vän CC har stöttat honom under AA jobbnätter är både sanning och osanning. AA mamma ville komma och hjälpa till men fick först inte för AA som hatar sin mamma. CC har aldrig sovit över hos dem, vad han kan minnas, och hon har aldrig stöttat honom eller AA. CC har varit svartsjuk över att AA skaffat familj och att det går bra för AA. En natt hade han råkat ge AA bröstmjolk för sent på natten och AA:s mage svällde upp. Han fick panik och kände att AA behövde en kvinna och kvinnlig närhet. Han sprang då till AA mamma och bad henne trösta AA som då lugnade ner sig.

Han hade anknytning till AA direkt från första gången han höll i henne. Den blev tätare och tätare. AA ringde honom väldigt mycket när han var på jobbet, vilket avbröt hans arbete. Han brukade bocka i sin kalender att han var upptagen, så då var han mer hemma fast på jobbet. Han gjorde de uppoffringar som han behövde för att lätta stämningen och finnas där för AA i vardagen. JJ successivt större ansvar över AA till honom på grund av den ångest hon hade över barnen, över sin bror DD och annat. JJ äldsta son hade äntligen fått en bra anknytning till sin pappa och det tyckte inte JJ om, hon hade inte längre kontroll över sin son.

Han ställde med glädje upp och tog hand om AA, han var arbetslös då. Över tid har hans anknytning till AA varit starkare än JJ, men det har han och JJ olika uppfattning om. Han tycker att JJ var mer upptagen med att bråka och spendera tid på andra saker. När AA var fyra månader gammal eller när hon började prata kallade hon både honom och JJ för mamma.

JJ försökte så gott hon kunde och han såg ett jättestort engagemang från hennes sida. De besparingar han hade gick åt i relationen med JJ. Han försökte prata med henne om att budgetera för framtiden men hon ville inte det. Han sa att han inte kunde bidra till hushållskostnaderna på det sätt som JJ ville på grund av en lägenhet som han hade köpt, men att han kunde betala 5 000 kr per månad tills han sålt lägenheten. Efter det var plånboken öppen och de reste, köpte möbler och kläder och lade tusentals kronor på cannabis.

När han flyttade in till JJ var DD, JJ bror, redan där. JJ ville att DD skulle bo hos henne i stället för på ett vårdboende så att hon kunde ta hand om honom och få ett extra tillskott i ekonomin. När DD var liten tog JJ hand om honom mycket då deras mamma av olika anledningar inte kunde. Han skulle beskriva DD som en tjugoårig rebell. Han och DD har haft bra stunder och stunder när de har haft lika åsikter, men inte mer än så. Alla DD:s vänner har något med kriminalitet att göra, det kunde man se på deras klädstil, hur de pratade och hur de störde livsmiljön. Han vill inte se sina barn hamna i en sådan miljö. I övrigt var hans relation till DD normal.

En kväll stod JJ båda bröder DD och KK, efter att de hade varit på puben och druckit öl innan, i köket och rökte cannabis. Stämningen i köket var hård och strikt och de sade till honom att de skyddar sin syster. DD sade att om han och JJ skulle gå skilda vägar kommer det gå illa för honom och att han kommer att behöva passa sig. DD sade aldrig att han skulle döda honom men han tog hotet på allvar och blev rädd. Man säger inte så oavsett hur många öl man har druckit. Han bodde kvar i lägenheten i tre månader efter hotet för att finnas där för sina barn. DD:s fiender är enligt JJ i Jakobsberg, så det skulle vara svårt för DD att komma dit själv. Han ansåg inte Järfälla som en riskfylld plats för honom att vara på.

Att han närvarade via videolänk under en muntlig förberedelse var på grund av en rädsla att bli beskjuten, hotad eller knivhuggen vid parkeringen. Situationen var väldigt färsk och han var rädd för sitt liv. Relationsvårdsteamet sade till honom att han får pendla mellan sina systrar tills de har gjort sin utredning och ordnat ett skyddat boende. Det gjorde han den första veckan, innan han flyttade till sina föräldrar. När han fick beskedet att han skulle flyttas till Farsta släppte han det, han hade AA att fokusera på och tänkte att han får ta det som det kommer.

Han var med på överlämningarna vid Mall of Scandinavia och tog vissa risker i vetskap om att han har AA under sina vingar. AA var inte van vid hans syster och han ville inte utsätta AA för en lång resa utan honom. Det fanns väktare och mycket folk i närheten så han kände sig rätt trygg då. Vad som skulle hända när han vände ryggen mot JJ och gick därifrån visste han dock inte. Att han sedan började sköta överlämningarna själv var för att hans syster också har ett eget liv som gör det svårt för henne att följa med varje gång. Han trodde att det interimistiska beslutet skulle komma snabbt och hade sagt maximalt någon månad till systemen. Hans pappa har diabetes och hjärtfel och hans mamma har problem med knäskålarna som gör att hon inte kan gå långt. Han överlade med sig själv angående hotsituationen och tänkte att myndigheterna ser, hör och vet allt så varför skulle JJ göra något mot honom nu. Han vet att JJ har kontakter i den undre världen.

JJ har en positiv bild av cannabis, hon ser det som en del av sig själv och sin identitet. JJ ser sig mer som en "bajan" än svensk och hon planerade att flytta till Barbados inom fem år. JJ pappa bygger ett stort hus på Barbados och de pratade om att driva ett företag på bottenvåningen av huset. Eftersom han själv har en entreprenörsanda lyssnade han på det och tyckte att det lät bra, men sa sedan att det inte skulle fungera i praktiken. JJ har sagt att på Barbados är män underställda kvinnor. På det har han svarat att han så klart vill försörja familjen men att de måste hitta en balans, i Sverige funkar det inte så.

Rom och cannabis var vardagsbruk för JJ . Hon brukade gå runt med en petflaska och när han bad att få smaka så var det sprit i den tre av sju gånger. Hon hade petflaskan och drack både dag som natt. Idag kan han inte köpa sådana petflaskor längre, det får honom att se svart. JJ har en historik av alkohol och hennes mamma har varit heltidsalkoholist. När han och JJ var yngre brukade hennes mamma hänga på gatan i centrum och dricka. Under amningen och graviditeten sa JJ till honom att hon antingen skulle röka cannabis eller ta andra substanser. Hon var inte bara beroende av cannabis utan även nässpray och Red Bull. Han kan hennes vanor eftersom han fick handla till henne. Även om nässpray går att köpa i vanliga butiker så är det skadligt om man brukar två flaskor i veckan som JJ gör. Han kan själv inte fungera rätt om han tar hand om två barn, lever på Red Bull, nässpray och droger för att släcka bränder och kunna leva. Han vet inte hur hon har klarat av att jobba när hon har rökt cannabis, vissa blir smartare och klokare av det. Det finns preparat för att dölja så det inte syns på en, så det kan vara därför ingen har märkt eller gjort en orosanmälan. När JJ sade till honom att hon tänkte röka cannabis under graviditeten sade han till henne att hon fick göra som hon ville så länge hon inte dricker alkohol eftersom det kan skada barnet. Efter graviditeten ville JJ bryta sig loss från ”fängelset” hon upplevde med att vara gravid och började dricka mycket. Han förstår henne men man måste ha sunt förnuft när man dricker och göra det i en kontrollerad miljö. Ibland drack hon inte under några veckor för att endast röka cannabis på heltid. Det var alltid det ena eller det andra och hon var konstant påverkad av alkohol eller droger.

Han har flera gånger försökt att prata med JJ om att de ska gå skilda vägar som vänner, men det har inte gått. I februari 2024 tog han beslutet att lämna JJ . JJ sprang efter honom och attackerade honom gång på gång. Han sa till henne att sluta. Han hade tänkt på vad som skulle hända om han kontaktade myndigheterna. JJ hade sagt att mannen inte har någon talan i Sverige och att han skulle förlora. Till slut tog han klivet och bestämde sig för att chansa, vilket han idag är ödmjuk och

tacksam för. Socialtjänsten sa till honom att om han anser att AA utsätts för vanvård och en skadlig miljö så måste han ta sitt föräldraansvar, vilket han gjorde. Han respekterar JJ som mamma och känner sympati för henne. Som pappa har han ett ansvar att agera känslomässigt, andligt och för sina barns skull.

För honom har det i ett förhållande gått överstyr okontrollerat, obehärskat och omoraliskt så fort en polis blir inkallad såsom skedde i november 2023 i samband med att de bråkade. Det betyder att det har runnit över och att det inte finns någon återvändo. JJ sprang efter honom men han ville bara gå därifrån eftersom det inte funkade längre. Han kunde inte andas, leva, säga något, vara en far. Det var så dialogen var mellan dem, han behövde be om lov för att åka någonstans med AA. Ville han ta en promenad skulle JJ följa med. Han sa att de inte kan leva med varandra, varpå JJ svarade att han ska in i lägenheten igen. Han sa då att han skulle ringa polisen om hon inte släppte honom, vilket han gjorde.

Att han valde att inte lämna tillbaka AA i februari 2024 var på grund av vanvård, deras konflikter, instabiliteten i hemmet hos JJ, droger och kriminalitet, vilket inte är hälsosamt för någon att vistas i. Han visste inte om han hade rätt eller fel, han var på tårna konstant. Han följde socialjourens rekommendationer när han höll AA ifrån JJ. Han har aldrig tänkt utesluta JJ från AA:s liv. Tvärtom har han fått höra från JJ i det psykiska våldet att hon kommer att ta AA från honom. Han följde bara en process.

Hur AA påverkades av att hållas skild från sin mamma får man fråga AA själv, men han tyckte inte det verkade som att hon påverkades. AA växte i en lugn miljö med mycket kärlek och omtanke, det fanns en harmoni utan bråk och våld. De 19 dagarna handlade om överlevnad. Det var nog inte positivt för AA att vara skild från JJ eftersom en mamma bidrar mycket till ett barn men han tror inte att AA uppfattade förändringen. Efter att han hade

flyttat ut behövde han skydda AA från JJ mående. Det var inte bara han som var problemet i hemmet, det var helheten med DD, barnen och JJ pojkars pappa. JJ var i frustration, det var jobbigt för henne. Han var själv absolut en stor del av det eftersom hon projicerade alla sina problem på honom så självklart minskade våldet i hemmet när han flyttade från deras gemensamma bostad. Han har alltid har avstått från våld och hot och det var inte han som triggade i gång bråk i hemmet.

Han har själv mycket bevis och fakta som säger emot att han skulle ha behållit AA för att det var en lång resväg mellan deras bostäder. Han frågade JJ hur det skulle bli framåt, att hon enligt kalendern skulle jobba många dagar framöver och frågade vem som skulle ta hand om AA då. Det brukade alltid vara han som gjorde det. Han känner CC väl och vet att hon inte kan ta hand om hans dotter. Han förstår inte varför CC ska ta hand om AA när JJ jobbar när han kan göra det. CC har aldrig tagit hand om AA en längre tid och är inte kapabel att göra det. JJ exkluderade honom och vägrade svara. JJ föreslog ett umgänge som skulle äga rum dagtid på vardagar som skulle innebära att han bara fick några timmar i veckan med AA. På grund av restiden skulle mycket tid spenderas i bilen. Det kändes inte logiskt eller rimligt när han kunde ta hand om AA på heltid.

Han har aldrig hotat att ta AA ifrån JJ utan har alltid sagt att de ska ha henne växelvist. Att han har begärt att JJ umgänge med AA ska begränsas till dagumgänge är för att han fått bekräftat att JJ inte tänker på barnets bästa. Han kan nämna flera saker som talar emot att JJ ser till att AA:s välbefinnande säkerställs. JJ har påstått att han har misskött AA:s svampinfektion trots att förskola och BVC inte sett något och anmälde honom i februari igen utan medicinsk grund. Det är ett systematiskt mönster för att underminera hans föräldraskap.

För att göra det jobbigt för honom började JJ amma AA igen under hennes umgängen, trots att hon slutat med det tidigare. Det har varit många sådana moment som har påverkat AA psykiskt och varit onödiga. JJ drog in honom i ett hörn där han blev försvarslös så då fick han markera med dagtidsumgängen. Andemeningen har varit att de ska hitta en gemensam och stabil lösning som är trygg för barnens välbefinnande, i en kontrollerad miljö.

Han har bett om utredningar från Socialstyrelsen och frågat varför de inte tar kissprov på JJ eftersom hon röker cannabis. Efter fyra månader har narkotikan gått ur så det är klart att hon var fläckfri på det prov som tagits. Han har inte agerat hämndfullt utan bara till försvar av sin dotter. Han vet att JJ röker cannabis eftersom hon har bett honom köpa cannabis till henne. Han har varit hennes ”kurir”. Han har rökt cannabis med JJ tre eller fyra gånger. När JJ sa att de skulle gå ut så kände han att han behövde följa med.

AA inte lämplig som vårdnadshavare eller boendeförälder. Han vill att barnen ska vara i trygga händer. Idag fungerar inte kommunikationen mellan dem. Redan när JJ var gravid märkte han att han inte existerar för henne. De SMS-rapporter han får om barnen är bristfälliga. Han vill ha så mycket information som möjligt men frågar han något svarar JJ inte alls eller sent. En gång hade han en mardröm om att FF hade fått kolik och SMS:ade då JJ. Klockan var runt midnatt och då tyckte JJ att hon blev hotad. Han fick inte heller veta om FF var en pojke eller flicka förrän han ringde Skatteverket och frågade.

Han tycker att JJ är lämplig vårdnadshavare för FF under kontrollerade miljöer. Hans egentliga önskan är inte att ha ensam vårdnad om båda barnen. Vad gäller FF begär han inte ens gemensam vårdnad utan vill ha en möjlighet att bygga en relation. Han är beredd att börja försiktigt med strukturerade umgängen och är positiv till att få stöd och övervakning för att

visa att han är en trygg och stabil pappa. Vad gäller JJ lämplighet som vårdnadshavare så är det fråga om vanvård till en extrem nivå.

Under vårdnadsutredningen kände han en ängslig energi. Han insåg efter ett tag att utredarna bara ställde frågor som han inte kunde förstå sig på eller som inte skulle ge hans barn något rättfärdigande. Han ifrågasatte om de hade läst allt material och sa att hans barns blod var i deras händer. Han ville inte att hans barn skulle ses som ettor och nollor, som siffror, utan som människor som en dag kommer att bli vuxna. Utredarna hade inte hämtat in information från relationsvårdsteamet. Han spydde sedan ur sig olika omständigheter som cannabis, alkohol, heroin, tidigare pojkvänner och när han spelade upp det i huvudet förstod han att vem som helst hade kunnat reagera negativt på det. Han och utredarna hamnade i friktion och han var orolig och känslomässig över hur han blev behandlad. Efter utredningen skrev han ett mejl till en av utredarna för att förklara sig.

När han under utredningen talade om LL, menade han att JJ är smart och vet vad hon gör. JJ föredrar att manipulera en situation till sin fördel i stället för att lyssna och lära sig av misstagen och göra rätt för sig. Han har varit hennes stöttepelare och bollplank, när han har sagt att hon behöver tänka på något så har hon tagit till sig av det. Idag känner han inte igen henne. Om han har bidragit negativt till det så står han för det, men han vet inte vad han har gjort.

Han har inte svartmålat JJ utan han har älskat allt med henne. Han tyckte att JJ var en jättefin människa och de fanns där för varandra. Men alla har sina fläckar och han har tyvärr fått bli berörd av det. Efter att ha träffat EE förstod han att allt bara var en fasad. JJ älskar sina barn över allt annat, men man kan älska sina barn och göra fel ändå. Tänker man bort levnadsstilen, som inte är vanlig "Svensson", så är JJ en perfekt mamma. Han anser att vårdnadsutredningen var väldigt

partisk och att utredarna inte tog den på allvar. Han fick möjlighet att kommentera utredningen men valde att inte göra det.

Gällande ljudfilen som han har gett in där det framgår att hennes äldre barn kanske inte hade ätit frukost innan skolan, så ville han visa att det finns mycket under ytan. Man kan göra misstag och stå för dem och ta det med mognad, sedan kan man göra misstag och sopa under mattan. Man kan rättfärdiga sig i sina misstag i livet och göra det bättre.

Han är i domstolen för att bli bättre om det behövs. Ser man på hur vårdnaden har varit med JJ och hennes barn så har det inte varit fläckfritt. Det har funnits saker i hennes sätt att leva som cannabis, fest och hennes val av män. Det är ett inslag i JJ levnadsstil som behöver förändras till det bättre.

Han har inget kontrollbehov. Det han sa om att han inte vill vara fastkedjad vid JJ handlade både om hur han har blivit behandlad och hur det påverkade AA och pojkarna i den miljön. JJ ska ha lika mycket som han men det ska vara hälsosamma förhållanden, så de förstår värdet av sina barn.

Han tar fullt ansvar för AirTagen i AA:s jacka. Han köpte AirTags till sin bil, nycklar, mobilen och en till AA:s jacka. Det stod senast för någon dag sedan i Aftonbladet att kidnappning har skett, så det var för AA:s säkerhet. Han hade ingen annan tanke med den. Han visste inte ens att de piper, han har bara kopplat upp den.

Gällande hans SMS om att han inte skulle lämna över AA för umgänge under rättegångens andra dag, så har JJ ställt krav på honom konstant. När han har frågat JJ hur umgänget ska fungera när de båda två är i tingsrätten så har JJ valt att inte ge honom någon inblick i det. AA viss information om vem som skulle ta hand om

barnen, men som förälder är han orolig över sina barn, han värnar om deras välbefinnande.

Han vill ha ett pass till AA för att alla förtjänar ett pass. Hans mormor är 97 år gammal och har tidigare träffat AA. Hans mormor tänker på AA och ber för AA. Han tror att det är mormorns sista år i livet och han vill ta med AA till Holland i 1-2 veckor för att AA ska få träffa henne. Holland är ett EU-land så det finns inga risker med det.

CC

Hon har känt JJ i över tjugo år och de har daglig kontakt, de är väldigt nära varandra. Hon känner även BB sedan runt femton år tillbaka och har träffat honom mycket. Hon träffar AA varje gång AA har umgänge med JJ. Hon har varit väldigt involverad i AA:s liv och var bland annat med under förlossningen. Hon var hemma hos JJ och BB minst två till tre dagar i veckan och sov ofta över när JJ exempelvis jobbade natt.

BB:s anklagelser mot henne om att hon skulle vara olämplig att ta hand om AA stämmer inte. Hon tror att han säger så för att misskreditera henne. Tidigare har han inte haft något problem att låta henne ta hand om AA.

JJ har rökt cannabis när denna har varit utomlands tillsammans med BB och druckit när det har varit fest. Det har dock inte varit i någon stor omfattning. JJ har varken alkohol- eller drogproblem.

Innan graviditeten tyckte hon bra om BB, men när JJ blev gravid ändrades han drastiskt. Han ville att JJ skulle göra abort. Han hade problem med hennes etnicitet och hudfärg och ville inte berätta för sin familj om barnet. Han var nedvärderande och kontrollerande mot JJ. Han ville veta var JJ var, hur mycket pengar hon tjänade och spenderade och vilka hon umgicks med. JJ fick inte umgås

med vänner lika ofta. När JJ [redacted] var hemma hos henne ringde BB [redacted] hela tiden.

När de var på en väninnas landställe vid ett tillfälle såg hon BB [redacted] trycka upp JJ [redacted] mot en vägg och hålla i båda hennes armar. När BB [redacted] såg henne komma släppte han JJ [redacted], som grät. BB [redacted] var inte heller snäll mot JJ [redacted] söner utan skrek ofta åt dem, använde glåpord, sade saker som ”håll käften”, ”är du dum i huvudet”.

När BB [redacted] väl hade AA [redacted] var det fint att se dem tillsammans och han gav mycket kärlek till henne. Det var dock inte långa stunder som han hade AA [redacted] utan det var främst när JJ [redacted] bad honom om hjälp. Hon eller JJ [redacted] fick ofta ta över snabbt.

Eftersom BB [redacted] var arbetslös behövde JJ [redacted] börja jobba igen för deras ekonomi. Hon och JJ [redacted] mamma turades då om att sova över och stötta BB [redacted] under JJ [redacted] jobbnätter genom att hjälpa till att fixa välling, byta blöja och liknande.

Runt separationen blev BB [redacted] väldigt aggressiv och hotfull. När JJ [redacted] fick ett umgänge med AA [redacted] efter att han fört bort AA [redacted] följde hon med JJ [redacted] till hämtningar och lämningar. Hon hade en stark oro för att BB [redacted] skulle bli aggressiv eller göra samma sak med FF [redacted] som han gjort med AA [redacted]. Vid överlämningarna har AA [redacted] ibland gråtit och sagt ”nej, inte till pappa”. Vissa gånger har det gått bättre och då har BB [redacted] ofta mutat AA [redacted] lite med en leksak eller att de ska träffa en släkting.

Hon har uppfattat att BB [redacted] provocerar JJ [redacted] mycket. En gång vägrade han lämna över AA [redacted] om han inte fick prata med FF [redacted] först. Han har använt AA [redacted] för att pressa JJ [redacted] på information om FF [redacted].

AA är en glad tjej, men den senaste tiden har hennes beteende ändrats något. AA verkar vara rädd för tillsägelser, vilket hon tror speglar vad som händer hemma hos BB. Hon tror att BB kommer att ta båda barnen ifrån JJ om han får chansen.

GG

Hon är socionom och har jobbat på socialnämnden i nio år. Kontakten med BB under vårdnadsutredningen var svår. Han kom med många märkliga uttryck och påståenden och upplevdes som obehaglig. BB brusade upp när de ställde jobbiga frågor och var inte saklig. De valde att citera honom i utredningen så att det ska synas vad BB har sagt och att hans svar saknar sammanhang i frågorna de har ställt honom.

BB pratade illa om JJ. Han hade inget gott att säga om JJ varken som person eller förälder, vilket de inte bedömer vara bra för AA. BB upplevdes vidare helt fokuserad på konflikten med JJ och oförmögen att förstå hur det skulle kunna drabba AA och JJ. BB kunde inte heller förstå JJ oro att han skulle föra bort även FF. Det upplevdes som anmärkningsvärt att BB tyckte att JJ var olämplig att ta hand om AA, samtidigt som att han tyckte att FF kunde bo hos henne sitt första år. Det finns en oro för att BB ska föra bort även FF.

BB skickade in omfattande bevisning efter deras samtal, bland annat flera timmars inspelat material. De förklarade för BB att de inte har någon möjlighet eller rutin att ta del och bedöma sådant material.

Det är inte ovanligt att en förälder håller barnet borta från den andra föräldern för att skydda det, men utifrån det underlag socialnämnden har inhämtat har de inte kunnat finna en grund till att BB höll AA från JJ.

De bedömde att konfliktnivån var för hög mellan parterna för att de ska kunna ha gemensam vårdnad. BB och JJ saknar helt tillit till varandra. De bedömde att JJ var mest lämplig att fatta beslut om AA samt upprätthålla AA:s kontakt med BB. Hos JJ finns även AA:s två halvsyskon och ett helsyskon som det är viktigt att AA får en relation till. De har utgått från vad som är bäst för barnet. AA är väldigt liten och det skulle inte vara svårt för henne att byta förskola, även om hon har bott hos BB en längre tid. Att flytta tillbaka AA till JJ skulle därtill inte bli lika abrupt som när BB valde att inte lämna tillbaka henne till JJ.

EE

Han och JJ träffades när de var väldigt unga. De flyttade ihop och fick barn snabbt. När de separerade var JJ gravid med deras andra barn. De har aldrig haft gemensam vårdnad om barnen men han hade gärna haft det. När den äldsta sonen var liten och han lyfte frågan med JJ hotade hon med att flytta till en annan ort. Efter en vårdnadstvist blev han frånvarande i barnens liv till dess att den yngsta sonen var runt fem år, då kom han och JJ överens om ett umgänge. Hans och JJ relation har tidigare varit stormig, båda bråkade med varandra. Men det var länge sedan och de var unga. I början kände han sig utestängd ur pojkarnas liv, men idag har han och JJ en bra dialog om sönerna och pratar varje vecka.

Han träffar idag båda sönerna regelbundet. I början av JJ och BB:s relation berättade inte sönerna så mycket om BB. Eftersåt har han dock fått höra att BB var extremt otrevlig mot pojkarna och att han skrek mycket.

JJ är en exceptionell mamma som gör allt för sina barn. Sönerna har inte sagt något om att JJ skulle dricka eller ta droger och han har inte själv märkt att det skulle vara så. När de var tillsammans och var på

semester på Barbados rökte JJ cannabis. Hur JJ ser på det idag vet han inget om. Sönerna har inte sagt något om att JJ skulle umgås med kriminella personer. Vad gäller JJ bror DD sade han till JJ att han kanske inte tyckte att det var så bra att DD bodde hos henne om det fanns en eventuell hotbild, men mer än så pratade de inte om det.

I februari kom BB hem till honom och ville prata om JJ och de hade ”grabbsnack”. Vad han sade under deras samtal var baserat på känslor och inte fakta. Han hade precis separerat från sin fru och var uppeldad. Han var förbannad på livet och snackade mycket skit om JJ. I samtalet med BB pratade han om hans uppfattning om saker som hänt under hans och JJ relation femton år tidigare, vilket inte är relevant idag. Han visste inte att samtalet spelades in. Under samtalet berättade BB att hans barn blivit våldtagna av JJ pojkvänner och att det har varit orgier i lägenheten. Han tror att BB sagt så för att misskreditera JJ som mamma.

HH

Hon och JJ har känt varandra sedan 2013 då deras barn gick i samma förskolegrupp. När de var små bodde JJ söner över hos henne ibland när JJ jobbade natt och hennes dotter sov över hos JJ ibland när det behövdes. De umgås än idag mycket och hon har träffat både BB och AA.

JJ är en sådan mamma som hon själv skulle vilja vara. JJ har ordning och reda och sätter barnen först. Hon har inte märkt att JJ skulle ha något beroende av vare sig alkohol eller droger. Hon vet inte vad JJ har för inställning till cannabis idag. När de var på Barbados tillsammans för runt femton år sedan rökte JJ någonting, men då var det inte i närheten av henne eller barnen.

Hon brukade vara hemma hos JJ och BB när de bodde tillsammans ungefär var tredje vecka. BB var ofta med och åt, men lämnade sedan lämnade han över AA till JJ.

Hon visste att JJ och BB bråkade. När de var och hälsade på i hennes sommarstuga vid ett tillfälle såg hon att JJ grät, vilket hon inte hade sett JJ göra tidigare. BB har en bra relation till AA men det är JJ som har tagit ansvaret om henne. Vad gäller JJ bror DD känner hon till vad som har hänt men hon har aldrig känt någon oro med anledning av det.

II

Han har en filosofikandidat i kognitionsvetenskap, är filosofiedoktor i psykologi, forskar och är lektor i socialt arbete. Hans forskning berör riskbedömning och vårdnadstvister. En bra vårdnadsutredning ska innehålla en tydlig definition av vad man riskbedömer, vetenskapliga etablerade skydd- och riskfaktorer som är kopplade till en specifik form av utsatthet, symtom av det man ska riskbedöma, och tidigare observationer av händelser som är relevanta. Det kan vara bra att inhämta material även från utanför socialtjänsten. Han har inte tagit del av ett representativt urval av vårdnadsutredningar, men de han har sett har saknat systematik. Det finns allvarliga brister i den förevarande vårdnadsutredningen, såsom avsaknad av definitioner på vad som ska riskbedömas.

Missbruk är en inte i sig en riskfaktor, då är det effekter av missbruket såsom försummelse eller barnmisshandel man ska bedöma. Missbruk i sig är inte en risk. Förevarande vårdnadsutredning är sexistisk mot BB. En mamma som fört bort barnet för att skydda hade inte kritiserats, men mot BB riktas kritik. Kontinuitetsprincipen är vägledande, men ignoreras nu när det är pappan som har den på sin sida. Det är problematiskt att lägga för stor vikt på närhet till syskon, då kan kvinnor som har lättare att skaffa barn än män vinna

vårdnadstvister genom att bli gravida. Barnets rätt till syskon torde kunna tillgodoses genom umgänge.

Vårdnadsutredningar brukar utgå från lämplighet, men ändå föreslås i den nu aktuella utredning att BB:s umgänge ska begränsas trots att denne sägs ha god föräldraförmåga. Det skulle inte ha hänt om BB var mamman. Den aktuella utredningen är tydligt präglad av subjektiva fakta och människors upplevelser och straffar den person som försöker lägga fram objektiv information då denne bedöms som besvärlig och jobbig snarare än varm och trygg.

MM

Hon är BVC-sjuksköterska och har träffat AA sex gånger. AA har vuxit fint och har inga anmärkningar. Relationen mellan AA och BB är normal. Hon har aldrig haft kontakt med JJ.

BB har vid två tillfällen ringt in då AA varit röd i underlivet. Den första gången kom han in och fick råd, andra gången fick han rådgivning över telefon. BB har bett om att få komma in för att få dokumentation på hennes utlåtande.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. (Se 6 kap. 2 a § FB.)

Den 1 januari 2025 ändrades bestämmelsen i 6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken på så sätt att det ska fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna nämns inte längre som en omständighet att fästa särskilt avseende vid. Avsikten är att risken för att barnet far illa ska få en särskilt framträdande plats vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 75.)

Den riskbedömning som ska göras ska grundas bland annat på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter, såsom tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom. En riskbedömning är framåtsyftande. Om det kan konstateras att det finns en risk i något hänseende, ska domstolen bedöma hur stor risken är och om den kan hanteras. (Se a. prop. s. 19 och rättsfallet NJA 2024 s. 480.)

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet eller att en av dem ska ha ensam vårdnad. Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. (Se 6 kap. 5 § FB.)

Vad gäller vårdnad är utgångspunkten att gemensam vårdnad i de allra flesta fallen är en bra vårdnadsform ur ett barns perspektiv. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock tala emot gemensam vårdnad. Sådana omständigheter kan vara att en av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare eller att parterna har en djup konflikt som medför att det är omöjligt för dem att samarbeta i

frågor som rör barnet. Domstolen ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna. Fokus ska dock vara på barnet och konsekvenserna för barnet av föräldrarnas agerande. Det ska inte vara avgörande hur föräldrarnas kontakter ser ut utan i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt, utan att deras agerande påverkar barnet på ett negativt sätt (se prop. 2020/21:150 s. 133). I vissa fall kan konfliktnivån vara för hög eller samarbetsproblemen vara för stora för gemensam vårdnad. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur. Gemensam vårdnad bör inte användas för att tvinga föräldrarna att samarbeta. Hänsyn ska också tas bland annat till att barn inte i onödan ska ryckas upp från vad de är vana vid (kontinuitetsprincipen).

När det gäller frågan om umgänge gäller sedan årsskiftet att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Genom lagändringen har skyddet för barn mot en förälder som har utövat våld stärkts, och tillägget om barnets bästa ansågs kunna liknas vid en skiftad presumtion på så sätt att det uttrycks att rätten till umgänge inte gäller oinskränkt. (Se 6 kap. 15 § föräldrabalken och prop. 2024/25:10 s. 22 f.)

Tingsrättens bedömning i detta fall

Tingsrätten har inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning i målet som kom in till tingsrätten den 20 januari 2025. Tingsrätten finner, även med beaktande av vad BB har fört fram och den bevisning som han

åberopat i den delen, att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att utredningen har genomförts på ett objektivt och fullgott sätt.

I vårdnads-, boende- och umgängesutredningen har utredarna föreslagit

- att JJ ska ha ensam vårdnad om AA ,
- att AA ska vara stadigvarande bosatt hos JJ och
- att AA ska ha rätt till umgänge med BB från fredag till måndag varannan vecka samt en vardag motsvarande vecka.

Frågan om vårdnad

Den första fråga som tingsrätten har att ta ställning till är om vårdnaden om AA även fortsättningsvis ska vara gemensam eller om den gemensamma vårdnaden ska upplösas. I detta hänseende gör tingsrätten följande överväganden.

Parternas konfliktnivå och samarbetssvårigheter

Båda parter har begärt i första hand att den gemensamma vårdnaden ska upplösas och fört fram att de inte har något fungerande samarbete och att de saknar förmåga att fatta gemensamma beslut i fråga om AA .

Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår när det gäller parternas konfliktnivå och samarbete bland annat följande.

” Utredare kan konstatera att det har förekommit och fortfarande förekommer konflikter mellan föräldrarna. BB:s åsikt är att problemen mellan föräldrarna handlar om JJ psykiska problem. Påståendet, som inte har stöd i övriga utredningen, kan enligt utredare bidra till svårigheter att bygga på ett fungerande samarbete över tid. Utredare upplever att BB har svårt att mentalisera. Han ser inte sin egen roll i motsättningarna med AA

JJ och har inte visat något som tyder på att han har förståelse för dotterns känslor eller JJ reaktion sedan han abrupt valde att behålla AA efter umgänget.

I samtalen med BB har han haft svårt att ge adekvata svar på våra frågor och inte heller kunnat ge en sammanhängande bild av situationen. Han har i stället inkommit med en stor mängd inspelat material och skärmdumpar från konversationer med JJ som han önskat att utredare ska ta del av. De ljudinspelningarna och sms-konversationer som BB har lämnat in är mycket omfattande, vilket har gjort att utredare valt att inte ta del av allt material. Det är dessutom omöjligt för utredare att säkert veta vilka personerna i ljudfilerna är. Vi menar vidare att en person som väljer att spela in ett samtal är medveten om detta och kan därigenom "styra" samtalet till sin fördel. Utredare kan inte bedöma om inspelningarna ger en rättvis bild av situationen eller om de styrker hur förhållandena var i verkligheten.

JJ har genomgående gett ett varmt och genuint intryck. Hon har på ett trovärdigt och sakligt sätt kunnat svara på frågor vilket har bidragit till en helhetsbild av situationen. Utredare har förståelse för JJ agerande och resonemang efter BB:s eget beslut att inte lämna tillbaka AA till henne. Det är tydligt att hennes tillit till BB är skadad, något som riskerar att försvåra ett eventuellt framtida samarbete mellan dem.

Utredare anser att föräldrarnas konfliktnivå innebär en hög risk för AA:s mående, både på kort och lång sikt. ...”

Tingsrätten delar den bedömning som socialnämndens utredare har gjort i denna del. Utredningen visar att parterna inte kan komma överens i frågorna om vårdnad, boende och umgänge, vilket lett till den aktuella tvisten. Under målets handläggning har parterna visserligen nått viss samförståndslösning i vissa begränsade frågor men därefter har på nytt inte kommit överens. Båda parter har berättat att de inte har en fungerade kommunikation med varandra i frågor som rör AA. Även utredningen i övrigt visar att JJ och BB har svårigheter att samarbeta och kommunicera, vilket gör att de saknar möjligheter att gemensamt ta ansvar för AA och att deras konflikt går ut över henne.

Sammantaget bedömer tingsrätten att det i målet står klart att parterna saknar tillit till varandra, att deras samarbetssvårigheter är djupgående och inte är övergående samt att konfliktnivån under förhållandevis lång tid har varit och alltjämt är hög. Detta utgör sammantaget en beaktansvärd risk för AA:s hälsa och utveckling och för att AA far illa om inte den gemensamma vårdnaden upplöses. Den gemensamma vårdnaden måste alltså upplösas för AA:s skull. Det sagda medför att tingsrätten har att bedöma vem av parterna som fortsättningsvis ska ha ensam vårdnad om AA. I den frågan gör tingsrätten gör följande bedömning.

Båda parter har fört fram att den andra parten är olämplig som vårdnadshavare och därvid pekat på olika omständigheter som de anser utgör risk för AA och som medför att den andra föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Tingsrätten gör följande överväganden när det gäller de risker som först fram och den riskbedömning som tingsrätten har att göra.

Våld

Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår när det gäller bedömningen av risk för våld bland annat följande.

”Både BB och JJ har under utredningstiden berättat om våldsutsatthet från den andra partnern. Det finns inte några polisanmälningar, åtal eller domar som visar att någon av dem ska ha utsatt eller blivit utsatt för våld och övergrepp. Då föräldrarnas ord står mot varandra är det svårt för utredare att avgöra vad som tidigare har hänt mellan föräldrarna, om det har förekommit våld. De beskriver båda en konfliktfylld relation. Föräldrarna lever idag åtskilda och har liten kontakt med varandra varför vi ändå bedömer att risken för fysiskt våld under rådande förhållanden är låg.”

Tingsrätten konstaterar att parterna har i allmänna ordalag berättat om våld från den andra partens sida utan att föra fram några konkreta påståenden eller närmare beskrivningar i dessa avseenden. Påståendet om att JJ varit

utsatt för våld från BB:s sida får visserligen visst stöd av de uppgifter som CC har lämnat. Tingsrätten konstaterar dock att uppgifterna är knapphändiga och vaga och saknar närmare konkretion. Tingsrätten noterar vidare att JJ själv inte närmare berättat om det våld som CC beskrivit. Till det kommer att ingen av parterna, såvitt framkommit, har dömts eller har varit eller är misstänkt för våld eller annan sådan brottslighet mot den andra parten. Tingsrätten konstaterar vidare att parterna lever åtskilda sedan ca ett och ett halvt år tillbaka och det inte framkommit att någon av dem skulle ha utsatt den andra för våld eller annan form av övergrepp under den tiden. Inte heller visar utredningen att det har förekommit något sådant psykiskt eller ekonomiskt våld som påstås. Med hänsyn till det sagda delar tingsrätten sammantaget socialnämndens bedömning att risken för våld eller annat övergrepp är låg.

Missbruk

Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår när det gäller bedömningen av risk kopplad till missbruk bland annat följande.

”Det har under utredningstiden framkommit påståenden från BB som handlat om JJ eventuella missbruk. JJ har nekat till anklagelserna och menar att hon har en måttlig alkoholkonsumtion, likt BB, men hon har bekräftat att hon i yngre ålder, tillsammans med honom, rökte cannabis. Föräldrarna har gett motstridiga uppgifter och utredare har därför inte kunnat avgöra vad som stämmer. Det är dock klarlagt att den socialtjänstutredningen som genomfördes av barnenheten i Farsta avslutades utan oro för missbruk och utan vidare insatser. Inte heller utredare i nu aktuell vårdnads-, boende- och umgängesutredning har uppmärksammat några tecken på att JJ har ett pågående alkohol eller drogmissbruk.”

Allt alkohol- och narkotikabruk i barns närvaro kan ju utgöra en risk. Båda parter har berättat att de rökt cannabis, vilket även några av vittnena berättat om. HH t har inte framkommit än att detta skedde för flera år sedan och

utredningen ger inte stöd för att någon av parterna brukar eller i närtid har brukat narkotika.

Tingsrätten konstaterar vidare att BB:s påstående om att JJ har en historik av alkohol och hans uppgifter om att rom och cannabis varit vardagsbruk för JJ och att hon brukat gå runt med en petflaska och när han bett att få smaka så var det sprit i den tre av sju gånger inte får något stöd av utredningen i målet. Sammantaget finner tingsrätten att det genom den utredning som lagts fram inte framkommit något som gör att det finns någon beaktansvärd och konkret risk kopplat till ett missbruk av alkohol eller narkotika hos någon av parterna.

Kriminalitet och hot

Utredarna i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen gjort följande bedömning när det gäller risker kopplade till kriminalitet och hot.

”Utredare är eniga om att BB:s uppgifter om kriminalitet och hot mot honom från JJ nätverk framstår som oroväckande. Samtidigt har inget av det kunnat bekräftas. Mot bakgrund av att den gängkriminalitet som JJ bror ska ha varit inblandad i och att skottlossningen mot honom ägde rum i Viksjö, Järfälla, ställer vi oss snarare frågande till att BB väljer att bosätta sig där med dottern. BB har uttalat att det har funnits en stor risk för att han ska bli skjuten i samband med överlämnarna av AA till JJ. Vi ifrågasätter hans påstående, särskilt som han samtidigt beskrivit att han valt att vara ensam vid dessa tillfällen och dessutom i så fall har utsatt AA för den påstådda "skottlinjen".

Med hänvisning till att BB ser stora risker för AA att bo med sin mamma, är det anmärkningsvärt att han anser att hennes lillebror FF kan bo där under sitt första år.

Utredare bedömer inte att AA riskerar att utsättas för situationer kopplat till kriminalitet hos JJ. BB har påtalat att JJ bror har kriminella vänner, men då brodern är förlamad och inte heller bor där

sedan den 1 april 2024 ser vi inte att han skulle utgöra en fara för AA eller familjen. Om det finns en reell hotbild mot BB, menar vi att risken är större för att AA ska utsättas för farliga situationer tillsammans med honom.”

Av utredningen framgår att en av JJ bröder till följd av en skjutning blivit förlamad och att han därefter under en period bott tillsammans med JJ. Utredningen ger stöd för att den aktuella skjutningen inträffat inom en kriminell kontext. Detta är oroväckande och skulle kunna innebära en risk för AA om hon vistas i en kriminell miljö. Utredningen ger dock vid handen att JJ bror inte längre bor tillsammans med henne utan att han flyttat från lägenheten för mer än ett år sedan. När det gäller JJ tidigare pojkvän som misstänkts för narkotikabrottslighet konstaterar tingsrätten att händelsen inträffade 2020, och att JJ, såvitt utredningen visar, inte sedan dess haft någon kontakt eller umgänge med personen i fråga. Det har också framkommit att brottsmisstankar som funnits mot JJ i samband med nämnda utredning sedermera avskrivits.

När det gäller den hotbild från JJ brors sida som BB beskrivit konstaterar tingsrätten att utredningen inte ger något konkret stöd för påståendet i den delen. Inte heller tyder BB:s eget agerande, att bosätta sig i Järfälla och att själv närvara vid överlämningar av AA och därmed riskera, som han själv uttryckt det, att vara ”i skottlinjen”, på att han upplever något hot mot sig själv eller AA på sätt som han påstått.

Mot bakgrund av det ovan redovisade gör tingsrätten, i likhet med socialnämnden, sammantaget bedömningen att utredningen inte ger stöd för att det finns någon beaktansvärd risk för att AA utsätts för kriminalitet eller andra situationer innebärande hot som medför att hon kan komma att fara illa hos JJ.

Bortförande och kvarhållande

När det gäller risk för bortförande och kvarhållande har utredarna gjort följande bedömning i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen.

”Det är fastställt att BB på eget initiativ valde att behålla AA efter ett umgängestillfälle när dottern var omkring tio månader. Den oro han uttryckte vid tillfället har inte på något sätt bekräftats från annat håll och det har inte heller framkommit att JJ dessförinnan hade motarbetat umgänget för dottern med sin pappa.

JJ har anmält BB för egenmäktighet med barn och är orolig för att situationen ska upprepas. Hon är rädd för vad han är kapabel till och för att hans eventuella handlande skulle omfatta även deras gemensamma son om han får del i vårdnaden om honom. JJ påpekar att BB är uppvuxen i Holland och att han har delar av sin familj där, något som för att hon ser en risk för att han ska ta med sig dottern och flytta dit om han får möjligheten.

BB, å sin sida, uttrycker farhågor kring att JJ ska föra bort AA till Barbados där hennes pappa har påbörjat bygget av en bostad.

Utredare bedömer att risken för bortförande till annat land är låg, baserat på vad som har framkommit under utredningen. Det finns inget som tyder på att någon av föräldrarna planerar att lämna Sverige. De är båda etablerade här och har stora delar av sina familjer och nätverk i landet. Med anledning av BB:s tidigare agerande anser vi ändå att det finns en viss risk för att han i framtiden väljer att undanhålla AA och eventuellt hennes bror från sin mamma.”

Utredningen ger vid handen att BB strax efter parternas separation i februari 2024 beslutade på egen hand att inte lämna tillbaka AA, som då var 10 månader gammal, till JJ. Han har därefter initialt även motsatt sig att AA ska ha rätt till något umgänge med JJ annat än i närvaro av umgängesstöd och har under utredningen även fört fram att AA kan vara med JJ några timmar och spendera någon vecka hos henne och sova över men inte bo hos JJ. BB har som skäl för

detta framfört i huvudsak att han ville skydda AA från JJ beteende och miljön hemma hos henne.

Tingsrätten delar socialnämndens bedömning att den oro som BB uttryckt i samband med att han inte lämnade tillbaka AA till JJ inte får något entydigt stöd i utredningen. Det finns heller inte något i utredningen som tyder på att JJ dessförinnan skulle ha motarbetat umgänget mellan AA och BB på något sätt. Tvärtom visar utredningen att JJ i samband med parternas separation tagit kontakt med familjerätten för att försöka få till ett fungerande umgänge mellan AA och parterna. Utifrån det ovan redovisade och då BB synes ha svårt att inse konsekvenserna av sitt agerande när det gäller AA:s välbefinnande och behov av JJ delar tingsrätten socialnämndens bedömning att det finns en viss risk för att BB i framtiden skulle kunna undanhålla AA från JJ.

När det gäller BB:s påstående om att det finns risk för att JJ för bort AA till Barbados konstaterar tingsrätten att det genom utredningen inte har kommit fram sådana konkreta omständigheter som tyder på att det föreligger någon beaktansvärd risk, sett till band i fråga om familj, jobb, bostad och vänner i Sverige, för detta. Samma bedömning gör tingsrätten beträffande JJ påstående om risken för att BB för bort AA till Holland.

Sammantaget anser tingsrätten att det finns en viss risk för att BB i framtiden skulle kunna undanhålla AA från JJ samt att risken för att JJ för bort AA till Barbados eller att BB för bort AA till Holland är låg.

Psykiskt mående och omsorgsförmåga

JJ har fört fram att det finns en oro för BB:s psykiska mående och, med hänsyn till vad som har kommit fram i de utredningar som genomförts, för BB:s omsorgsförmåga. Enligt tingsrätten ger det som har kommit fram i utredningen inte stöd för att AA på grund av BB:s psykiska mående och omsorgsförmåga riskerar att fara illa.

Tingsrättens bedömning i fråga om parternas respektive lämplighet som ensam vårdnadshavare

Utredarna har i den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som gjorts kommit fram till att deras samlade bedömning är att JJ är den av föräldrarna som är mest lämpad som vårdnadshavare för AA och att det därmed är till AA:s bästa att JJ har ensam vårdnad om henne. Av utredarnas bedömning framgår bland annat följande.

” ... Båda föräldrarna har yrkat på ensam vårdnad om AA . Var för sig, menar vi att de båda är kapabla att tillgodose flera av dotterns behov. Ansvarat handlar dock inte enbart om det materiella eller den dagliga omsorgen. Även barnets psykologiska behov av trygghet, stabilitet och tillit bör tillgodoses.

Vår uppfattning är att BB har svårt att se och sätta AA:s känslor före sina egna önskemål. Han har varit tydlig med sin negativa inställning till JJ och har inte kunnat nämna något positivt med henne som person eller förälder, något som på sikt riskerar att påverka AA:s relation till sin mamma. Vi tvivlar inte på att BB har en god omsorgsförmåga, men ifrågasätter hans förmåga att se dotterns behov även av sin mamma och sina syskon. Upplevelsen är att BB är så fokuserad på konflikten med JJ och sina egna känslor kring den att han glömmer bort att AA har en annan relation till henne, något som blir en brist i hans roll som vårdnadshavare. Våra farhågor är att BB , som ensam vårdnadshavare, inte aktivt kommer att medverka till att AA har en nära och god kontakt med JJ .

Barn ska skyddas från alla former av övergrepp och det är en vårdnadshavares ansvar att skydda sitt barn när det finns risk för att barnet far illa. De anklagelser och oron som BB uttalade och anmälde till socialtjänsten i början av förra året har dock inte påtalats från annat håll, eller bekräftats på något sätt, vilket gör att det är svårt för utredare att ta uppgifterna på allvar. Det antas att BB:s beslut att undanhålla AA från sin mamma innebär en traumatisk förändring för henne och i efterhand kan det ifrågasättas om det fanns tillräckliga skäl för ett sådant ingripande.

JJ har genomgående gett ett genuint intryck av omsorg om dottern och är trovärdig i att hon vill att AA ska ha tillgång till sin pappa, även om hon har ensam vårdnad. JJ menar att hon har svårt att se hur gemensam vårdnad skulle kunna fungera utifrån BB:s anklagelser och inställning till henne.

Utredare anser inte att det finns förutsättningar för gemensam vårdnad om AA. Vår samlade bedömning är att JJ är den av föräldrarna som är mest lämpad som vårdnadshavare och att det därmed är till AA:s bästa att mamman har ensam vårdnad om henne.”

Tingsrätten, som delar utredarnas bedömning i fråga om vem av parterna som ska ha ensam vårdnad av AA, gör i den delen följande överväganden.

När det gäller frågan vem av parterna som ensam ska ha vårdnaden om AA kan inledningsvis konstateras att båda parter synes ha en ordnad tillvaro vad gäller arbete, studier, boende och sociala kontakter.

Vid bedömningen av BB:s lämplighet som ensam vårdnadshavare beaktar tingsrätten följande omständigheter. Av utredningen framgår att AA sedan februari 2024 har bott tillsammans med BB och att hon sedan oktober 2024 går på förskolan, den ena veckan två dagar och den andra veckan tre dagar, i närheten av hans bostad. Utredarna har i samband med hembesöket hos BB uppfattat att AA och BB har ett fint samspel och kommunikation med varandra. Det har vidare framkommit att i BB:s

närhet finns även AA:s farmor och farfar som hon synes ha en nära och god kontakt med. Som ovan konstaterats föreligger en låg risk för att BB för bort AA till Holland och det har heller inte kunnat konstateras någon risk förknippad med hans psykiska mående och omsorgsförmåga.

Av utredningen har emellertid tydligt framkommit att BB har en negativ inställning till JJ, inbegripet hennes roll och förmåga att vara vårdnadshavare för AA. Han har under utredningens gång bland annat beskrivit att JJ inte har något intresse för barnets bästa, att hon är empatilös mot sina barn, att hon ser de som produkter och att hon hade kunnat kalla sina barn "NN" och "OO". Det är enligt tingsrätten vidare uppenbart att BB är och har under en tid varit fokuserad på parternas konflikt och att han har svårt att inse hur hans eget agerande påverkat och kan komma att påverka AA och hennes relation till JJ. Utifrån vad utredningen visar finns det enligt tingsrätten en viss risk för att BB, om han blir ensam vårdnadshavare för AA, inte kommer att främja en nära och god relation mellan AA och JJ och AA och hennes syskon på JJ sida. Till det kommer, som tingsrätten ovan redovisat, att det finns en viss risk för att BB kan komma att undanhålla AA från AA.

När det gäller JJ lämplighet som ensam vårdnadshavare gör tingsrätten följande överväganden. Det kan konstateras att det har framkommit att JJ tidigare brukat narkotika. Som ovan framkommit ger dock inget i utredningen stöd för att hon har ett pågående narkotika- eller alkoholmissbruk och det förhållandet att hon brukat narkotika bedöms idag inte utgöra någon risk för AA. Inte heller när det gäller påstående om våld, hot och kriminellt umgänge har det framkommit sådana omständigheter som utgör någon risk för AA och som medför att JJ bedöms vara olämplig som vårdnadshavare. Inte heller när det gäller BB:s påstående om risk för att JJ för bort AA till Barbados har, som ovan redovisats, bedömts få något stöd i utredningen.

Enligt tingsrätten har JJ gett intryck av god omsorg om AA och det framgår av utredningen att AA och JJ har en nära och varm relation till varandra. Utredarna har i samband med hembesök även noterat att AA upplevts mer lugn och harmonisk vid hembesöket hos JJ än hos BB. Därtill kommer att AA har sina hel- och halvsyskon, som hon har en nära och god kontakt med, boende hos AA. Dessa är omständigheter som talar för att JJ ska anförtros ensam vårdnad om AA.

Mot de omständigheter som anförts ovan som enligt tingsrätten starkt talar för att JJ är den som ska anförtros vårdnaden om AA ska vägas att AA sedan februari 2024 haft sitt stadigvarande boende hos BB och hennes behov av kontinuitet. AA har dock under en stor del av sitt liv bott tillsammans med båda sina föräldrar och haft en god och nära relation även med JJ som hon under en längre tid haft ett omfattande umgänge med. Enligt tingsrätten har det inte framkommit någon anledning till oro beträffande JJ föräldraförmåga som skulle göra henne olämplig som vårdnads- eller boendeförälder. Tingsrätten anser att utredningen i målet visar att JJ har förmåga att sätta AA:s behov främst och att hon är den av föräldrarna som bäst kan tillgodose AA:s behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det har även framkommit att JJ är mån om att AA ska ha ett fungerande umgänge med BB.

Även om en ändring av vårdnaden och därmed boendet till JJ säkerligen kommer att innebära en viss omställning för AA, innebär det dock enligt tingsrätten på längre sikt att AA ges möjlighet till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och får sina omsorgsbehov och övriga behov tillgodosedda. En överflyttning av vårdnaden till JJ väger således starkt över de kortsiktiga konsekvenser som en överflyttning kan innebära. Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna i målet är det enligt tingsrätten förenligt med AA:s bästa att JJ ensam anförtros

vårnaden om henne. Som en konsekvens av det ska AA ha sitt stadigvarande boende hos JJ.

Frågan om umgänge

Utredarna i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen har gjort bedömningen, som ovan framgått, att AA bör ha rätt till umgänge med BB varannan vecka från fredag till måndag samt en vardag motsvarande vecka.

Enligt tingsrätten är det av vikt att AA har ett regelbundet och omfattande umgänge med BB. Som ovan framgått har AA varit bosatt tillsammans med BB de senaste ett och ett halvt åren och det har inte framkommit något i utredningen som tyder på att ett umgänge skulle vara till skada för AA. Inte heller är detta något som lyfts i socialnämndens utredning. Tingsrätten anser mot den bakgrunden att det är förenligt med AA:s bästa att hon ges rätt till omfattande umgänge med BB.

När det gäller vardagsumgänge bedömer tingsrätten att det umgänge som BB har begärt och JJ medgett är förenligt med AA:s bästa. Tingsrätten finner vidare att omfattningen av det umgänge under sportlov, påsklov, höstlov samt jul- och nyår som BB begärt är förenligt med AA:s bästa. När det gäller umgänge under sommaren anser tingsrätten, främst med hänsyn till AA:s ålder och då hon under lång tid inte har varit ifrån någon av sina föräldrar under någon längre period, att det är förenligt med hennes bästa att hon under sommaren 2025 ska ha umgänge med BB under två veckor, uppdelat i perioder om en plus en vecka (1+1), under veckorna 29 och 32, med början på måndag. När det gäller umgänge under sommaren från och med 2026 och framåt finner tingsrätten att det är mest förenligt för AA:s bästa att hon ska ha rätt till umgänge med BB under fyra veckor, uppdelat i perioder om två veckor åt gången (2+2), under veckorna 25 – 32, med början på måndag.

Tingsrätten finner vidare att det är förenligt med AA:s bästa att hämtning och lämning av henne i samband med umgänge ska ske i första hand på förskolan eller kl. 10.00 utanför bostaden hos den förälder som AA vistas hos.

Det finns skäl att förordna att vad tingsrätten beslutat i fråga om vårdnad och umgänge ska gälla omedelbart, dvs. utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Tingsrättens interimistiska beslut i målet ska inte längre gälla.

ÖVRIGT

Den ersättning som Denise Lagercrantz har begärt är skälig och ska utgå.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 28 juli 2025. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt.

Claudia Vadaszi

I tingsrättens avgörande har deltagit rådmannen Claudia Vadaszi och nämndemännen Gunnar Sandell, Bo Alstermo och Cemile Ergül Mermer.

Nämndemännen Bo Alstermo och Cemile Ergül Mermer är skiljaktiga, se nedan.

Skiljaktig mening

Nämndemännen Bo Alstermo och Cemile Ergül Mermer är skiljaktiga i fråga om vårdnad och umgänge och anför följande. Vi anser att vårdnaden om AA ska tillkomma BB ensam och att AA ska ha rätt till umgänge med

JJ i den omfattning som BB medgett. Skälen för detta är följande.

Enligt vår bedömning finns det inte skäl att ifrågasätta de uppgifter som BB lämnat i fråga om den hotbild mot honom som förelegat genom JJ bror samt de kriminella kopplingar som JJ haft. Även om JJ bror inte längre bor tillsammans med henne finns det en viss risk för att AA kan fara illa med hänsyn till vad som kommit fram om JJ umgänge. Detsamma gäller vad som har kommit fram kring JJ tidigare pojkvän och den kriminalitet som denne anklagats för. Det har vidare framkommit att JJ har rökt cannabis och har en liberal inställning till droger, vilket utgör en risk för AA. Därutöver har det framkommit att AA sedan parternas separation har bott tillsammans med BB, vilket talar för att han ska ha ensam vårdnad om henne. Även det förhållandet att AA har en stor släkt på BB:s sida, som AA har en nära och god relation till, talar för att vårdnaden om AA ska tillkomma BB ensam. Att AA har sina syskon bosatta hos JJ förändrar inte den bedömningen. Därtill kommer att AA går på förskola i närheten av BB:s bostad samt att det finns en redan etablerad kontakt med sjukvården där AA bor. Dessa omständigheter talar också med styrka för att BB ska ha ensam vårdnad om AA.

Sammanfattningsvis anser vi utifrån den utredning som presenterats att det är förenligt med AA:s bästa att BB ska ha ensam vårdnad om henne. Vidare anser vi att det är förenligt med AA:s bästa att hon ska ha rätt till umgänge med JJ i den omfattning som BB medgett.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se